

1501005-73.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... etapa, o réu possui condenação por tráfico de drogas, transitada para a defesa em 05/12/2019 (fls. 66/68). Cuida-se de reincidente, portanto. Considerando o comportamento colaborativo do réu, todavia, possível a compensação total com a atenuante da confissão, vez que desde a fase policial o réu assumiu a autoria do delito.

Na terceira fase, mostra-se aplicável a majorante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501005-73.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501005-73.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PINTO BRAGA DA ROCHA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 01 de junho de 2022, pela manhã, na Rua dos Ozassa, 2228, em Itapecerica da Serra, os réus RAFAEL PEREIRA PORTES e RODRIGO PINTO BRAGA DA ROCHA, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de simulacro de arma de fogo, o automóvel Fiat/Fiorino, placas PLM-7C04, bem como o aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J4, de propriedade da vítima Romildo Alves da Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/05.

Consta, ainda, nas circunstâncias supra indicadas, que RODRIGO PINTO BRAGA DA ROCHA, qualificado à fl. 26, trazia consigo, para consumo pessoal, 02 (três) porções de maconha, com peso líquido de 0,01g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, e laudos de constatação e químico-toxicológico a serem oportunamente acostados.

Denúncia recebida à fl. 101. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos

por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a acusação é procedente.

Ouvida em juízo, a vítima confirmou a ocorrência do delito, nos moldes descritos na denúncia, reiterando o reconhecimento dos réus. Afirmou que o seu aparelho celular não foi recuperado.

Os réus, tanto em solo policial como em juízo, assumiram a prática delitiva.

Quanto à materialidade do delito de posse de drogas, reporto-me ao laudo de fls. 158/160.

2. Passo as dosar as penas, iniciando pelo crime de roubo.

Quanto ao réu Rodrigo.

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em desapreço do réu.

Como informado pela vítima em juízo, o seu aparelho de telefone celular, levado pelos roubadores, não foi recuperado. Assim, as consequências do crime são desfavoráveis ao inculcado.

Sobre a possibilidade de, em crimes com reflexo patrimonial, a falta de ressarcimento à vítima ser circunstância judicial desabonadora, cito entendimento do STF (grifei):

“HC e Ponderação de Circunstâncias Judiciais - 1

O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Com base nesse entendimento, a Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus em que se alegava a ausência de indicação de elementos concretos que justificassem a fixação, acima do mínimo legal, da pena imposta à paciente. Sustentava a impetração, também, equívoco no reconhecimento de circunstância elementar do tipo como agravante (CP, art. 61, II, g). No caso, a paciente fora condenada às penas do art. 171, caput (2 vezes), e § 3º, c/c os artigos 61, II, g e 71, caput, todos do CP, por haver, na condição de prestadora de serviços em estabelecimento bancário, subtraído vultosa importância em dinheiro. O juízo sentenciante reputara como motivo do crime a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio e informara que as consequências do delito não seriam favoráveis à paciente, uma vez que os prejuízos não foram integralmente ressarcidos. Contra essa decisão, a defesa apelara, sendo seu recurso parcialmente provido para excluir a causa de aumento prevista no § 3º do art. 171 do CP, readequar a pena e fixar o regime prisional aberto. Na sequência, interpusera recurso especial, inadmitido, o que ensejara agravo de instrumento acolhido para reduzir o acréscimo aplicado ao crime continuado e, dessa forma, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.

(HC 97677/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009.)

“HC e Ponderação de Circunstâncias Judiciais - 2

Considerou-se, na espécie, que houvera a indicação de fatos concretos e, em tese, válidos para a majoração impugnada, especialmente pela culpabilidade da paciente em razão da reprovabilidade de sua conduta e das consequências do crime (CP, art. 59), não se mostrando juridicamente desproporcional a fixação da pena-base em 2 anos de reclusão. Ademais, ressaltou-se orientação da Turma no sentido de que as circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade

da conduta. Por fim, afirmou-se que, para a pena-base ser estabelecida no mínimo legal e ser afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, g, do CP, nos termos dos pedidos formulados pela impetração, far-se-ia necessário profundo revolvimento de fatos e provas, incabível na sede eleita. Vencido o Min. Carlos Britto que deferia parcialmente a ordem para determinar que o juiz refizesse a pena-base, dela excluindo a motivação do ganho fácil". (HC 97677/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009.)

Os Tribunais estaduais estampam o mesmo entendimento (grifei):

"APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato - Ardil - Dolo específico - Dosimetria - Fundamentação sucinta - Legalidade - Antecedentes - Fato posterior - "prejuízo" - Elemento inerente ao tipo - Não impede a valoração das consequências do crime - Redução da pena base - Prescrição retroativa - Extinção da punibilidade - Provimento parcial.

1 - Obtida a vantagem indevida mediante ardil, causando incontestável prejuízo às vítimas, configurado está o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

...

4 - O fato de a existência de "prejuízo" constituir elemento inerente ao tipo previsto no artigo 171 do CP, não impede que o juiz utilize as consequências do crime como critério orientador da fixação da pena.

5 - Decretada a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa.

6 - Provimento Parcial".

(TJES - Ap. Crim. nº 024.020.148.557 - 1ª Câm. Criminal - Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça - J. 26.03.2008 - v.u.).

"PENAL - Pena - Circunstâncias judiciais - Conduta social - Circunstâncias do crime - Motivo - Consequências, personalidade - Atenuantes.

...Desfavoráveis as consequências do crime, uma vez que não se deve igualar o delito em que a vítima teve todos os bens restituídos com aquele em que esta tem que suportar o efetivo prejuízo em razão da não recuperação de seus bens.

Argumentações vagas que não levam à conclusão de que a personalidade do agente seja efetivamente distorcida não podem servir para negativar esta circunstância judicial. Razoável a redução em 1 ano da pena-base, em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena corporal e pecuniária".

(TJDF - Rec. nº 2010.11.1.001.284-6 - Ac. nº 480.332 - 1ª T. Criminal - Relª Desª Leila Arlanch - DJDFTE 21.02.2011).

Censura incrementada em 1/6, fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda etapa, o réu possui condenação por tráfico de drogas, transitada para a defesa em 05/12/2019 (fls. 66/68). Cuida-se de reincidente, portanto. Considerando o comportamento colaborativo do réu, todavia, possível a compensação total com a atenuante da confissão, vez que desde a fase policial o réu assumiu a autoria do delito.

Na terceira fase, mostra-se aplicável a majorante do concurso de agentes.

No que toca ao concilium delicti, foram 2 (dois) os perpetradores do delito, ou seja, o mínimo legal.

Julgo adequado, portanto, à míngua de número extravagante de assaltantes, majorar a reprimenda no importe mínimo de 1/3, estabelecendo-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de

Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 14. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Ao réu Rafael.

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em despreço do réu.

Como informado pela vítima em juízo, o seu aparelho de telefone celular, levado pelos roubadores, não foi recuperado. Assim, as consequências do crime são desfavoráveis ao inculcado.

Sobre a possibilidade de, em crimes com reflexo patrimonial, a falta de ressarcimento à vítima ser circunstância judicial desabonadora, cito entendimento do STF (grifei):

“HC e Ponderação de Circunstâncias Judiciais - 1

O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Com base nesse entendimento, a Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus em que se alegava a ausência de indicação de elementos concretos que justificassem a fixação, acima do mínimo legal, da pena imposta à paciente. Sustentava a impetração, também, equívoco no reconhecimento de circunstância elementar do tipo como agravante (CP, art. 61, II, g). No caso, a paciente fora condenada às penas do art. 171, caput (2 vezes), e § 3º, c/c os artigos 61, II, g e 71, caput, todos do CP, por haver, na condição de prestadora de serviços em estabelecimento bancário, subtraído vultosa importância em dinheiro. O juízo sentenciante reputara como motivo do crime a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio e informara que as consequências do delito não seriam favoráveis à paciente, uma vez que os prejuízos não foram integralmente ressarcidos. Contra essa decisão, a defesa apelara, sendo seu recurso parcialmente provido para excluir a causa de aumento prevista no § 3º do art. 171 do CP, readequar a pena e fixar o regime prisional aberto. Na sequência, interpusera recurso especial, inadmitido, o que ensejara agravo de instrumento acolhido para reduzir o acréscimo aplicado ao crime continuado e, dessa forma, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.

(HC 97677/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009.)

“HC e Ponderação de Circunstâncias Judiciais - 2

Considerou-se, na espécie, que houvera a indicação de fatos concretos e, em tese, válidos para a majoração impugnada, especialmente pela culpabilidade da paciente em razão da reprovabilidade de sua conduta e das consequências do crime (CP, art. 59), não se mostrando juridicamente desproporcional a fixação da pena-base em 2 anos de reclusão. Ademais, ressaltou-se orientação da Turma no sentido de que as circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta. Por fim, afirmou-se que, para a pena-base ser estabelecida no mínimo legal e ser afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, g, do CP, nos termos dos pedidos formulados pela impetração, far-se-ia necessário profundo revolvimento de fatos e provas, incabível na sede eleita. Vencido o Min. Carlos Britto que deferia parcialmente a ordem para determinar que o juiz refizesse a pena-base, dela excluindo a motivação do ganho fácil”.

(HC 97677/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009.)

Os Tribunais estaduais estampam o mesmo entendimento (grifei):

“APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato - Artil - Dolo específico - Dosimetria -

Fundamentação sucinta - Legalidade - Antecedentes - Fato posterior - "prejuízo" - Elemento inerente ao tipo - Não impede a valoração das consequências do crime - Redução da pena base - Prescrição retroativa - Extinção da punibilidade - Provimento parcial.

1 - Obtida a vantagem indevida mediante ardil, causando incontestável prejuízo às vítimas, configurado está o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

...

4 - O fato de a existência de "prejuízo" constituir elemento inerente ao tipo previsto no artigo 171 do CP, não impede que o juiz utilize as consequências do crime como critério orientador da fixação da pena.

5 - Decretada a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa.

6 - Provimento Parcial".

(TJES - Ap. Crim. nº 024.020.148.557 - 1ª Câ. Criminal - Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça - J. 26.03.2008 - v.u.).

"PENAL - Pena - Circunstâncias judiciais - Conduta social - Circunstâncias do crime - Motivo - Consequências, personalidade - Atenuantes.

...Desfavoráveis as consequências do crime, uma vez que não se deve igualar o delito em que a vítima teve todos os bens restituídos com aquele em que esta tem que suportar o efetivo prejuízo em razão da não recuperação de seus bens.

Argumentações vagas que não levam à conclusão de que a personalidade do agente seja efetivamente distorcida não podem servir para negatizar esta circunstância judicial. Razoável a redução em 1 ano da pena-base, em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena corporal e pecuniária".

(TJDF - Rec. nº 2010.11.1.001.284-6 - Ac. nº 480.332 - 1ª T. Criminal - Relª Desª Leila Arlanch - DJDFTE 21.02.2011)

Censura incrementada em 1/6, fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda etapa, retrocedo a admoestação ao patamar de saída, diante da confissão e da menoridade relativa.

Na terceira fase, mostra-se aplicável a majorante do concurso de agentes.

No que toca ao concilium delicti, foram 2 (dois) os perpetradores do delito, ou seja, o mínimo legal.

Julgo adequado, portanto, à míngua de número extravagante de assaltantes, majorar a reprimenda no importe mínimo de 1/3, estabelecendo-a em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 13. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Passo ao delito de porte de drogas para uso próprio.

Considerando a baixa quantidade de narcóticos e a ausência de antecedentes, entendo que a medida mais branda de advertência seja suficiente à prevenção e reprovação do delito (art. 59, III, CP).

3. Passo a deliberar sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

Em relação ao réu Rodrigo, a reincidência dolosa por crime grave, somada à gravidade do próprio delito em tela, impele ao regime inaugural fechado.

No que tange ao réu Rafael, porém, a solução é diversa. Apesar da alta gravidade do delito, trata-se de réu sem qualquer mácula em sua vida pregressa e que, além disso, confessou a prática delitiva. Entendo que o regime semiaberto é suficiente para fazer frente aos fundamentos da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (art. 59, III, CP).

4. Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

5. Ante o exposto, declaro o réu:

A) RAFAEL PEREIRA PORTES incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) RODRIGO PINTO BRAGA DA ROCHA incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e, e o condeno à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

C) RODRIGO PINTO BRAGA DA ROCHA incurso no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, condenando-o à pena de advertência, a ser considerada cumprida com a intimação desta sentença, independentemente de audiência específica.

7. O réu Rodrigo, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial fechado pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”

(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Quanto ao réu Rafael, expeça-se alvará de soltura clausulado.

8. Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos apenados no rol dos culpados.

9. Custas na forma da legislação estadual.

10. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

11. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA